

## EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL Nº 5065685-54.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

EMBARGANTE: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

**PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - REANÁLISE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO ADICIONAL DE FÉRIAS - CONTROVÉRSIA 422 STJ - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS QUE TRATAM DA MESMA MATÉRIA - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.**

### ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte ré. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5065685-54.2024.4.02.5101

510015018668 .V3

## EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL Nº 5065685-54.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

EMBARGANTE: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

### RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UFRJ em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a ré a incluir o valor pago a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias e a pagar as diferenças daí decorrentes, que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data em que cada parcela era devida.

A parte embargante alega que os presentes embargos se destinam a suprir a falta de pronunciamento jurisdicional acerca de dispositivo constitucional ou lei federal, com o propósito de prequestionamento como requisito de admissibilidade de Recurso Extraordinário, por ter deixado de enfrentar as questões referentes à necessidade de sobrestamento do feito até a apreciação pelo STJ dos recursos especiais distribuídos como representativos de controvérsia 422, bem como em relação à natureza *sui generis* do abono de permanência, de modo que tal rubrica não deve ser incluída na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

É o relatório. Passo a decidir.

### VOTO

A simples afirmação do recorrente de se tratar de embargos com propósito de prequestionamento não é suficiente ao acolhimento do recurso, sendo necessário que a irresignação se adeque a uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

No caso dos autos, não logrou o embargante demonstrar a ocorrência das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que as questões jurídicas suscitadas foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente a embasar o desacolhimento do pedido formulado, inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão do julgado.

Primeiramente, a questão tratada nestes autos é objeto da Controvérsia nº 422, em que não há decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de determinar a suspensão de processos que versem sobre a mesma matéria. Destaco que o Supremo Tribunal Federal tem reiterada jurisprudência no sentido de que não há suspensão automática dos processos em razão do reconhecimento da repercussão geral, de modo que a suspensão depende de determinação do relator ou do plenário, entendimento plenamente aplicável ao caso destes autos.

Além disso, em consulta ao REsp 1.993.522 na página na internet do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o agravo da UFRGS foi convertido em recurso especial e selecionado como representativo de controvérsia, para "Definir se é possível ou não a inclusão do valor de abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina dos(as) servidores(as)", em decisões de 23/03/2022 e de 06/05/2022, do Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Em decisão de 08/02/2023, da Min. Regina Helena Costa, foi determinada a retirada da identificação como representativo de controvérsia, sendo mesmo observado quanto aos REsp 1.984.872, REsp 1.993.335, REsp nº 1.996.668.

Sendo assim, não se sustenta a alegação de que o presente processo (assim como outros que tratam do mesmo assunto) deve ser sobrestado.

Quanto à natureza da verba, também se encontra no Voto todas as considerações e fundamentação pertinente, em especial no que se refere ao abono permanência ser uma vantagem concedida aos servidores públicos. E que o Superior Tribunal de Justiça, ao tempo do julgamento do **Recurso Especial 1192556/PE (Tema 424)**, segundo a sistemática de recursos repetitivos, fixou que o abono de permanência tem natureza remuneratória (e não indenizatória). Dessa forma, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, **são incontroversas a natureza remuneratória e o caráter permanente do abono de permanência.**

Assim, destaco que a decisão anterior encontra-se devidamente fundamentada, clara e abrangendo toda a insurgência recursal, sem que tenha ocorrido qualquer vício no julgamento.

Ante todo o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** opostos pela parte ré. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto.